

## RENONCIATION À L'AVOCAT

Modèle D9 - Base légale : Code III, Art. 17 et 60, al. 5

### 1 - PERSONNE RETENUE OU ENTENDUE

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Nom               |  | Prénom            |  |
| Date de naissance |  | Lieu de naissance |  |
| Adresse           |  |                   |  |
| N° d'identité     |  | Téléphone / radio |  |

### 2 - CIRCONSTANCES

|                                      |  |       |  |
|--------------------------------------|--|-------|--|
| Autorité devant laquelle (OPJ, juge) |  |       |  |
| Date                                 |  | Heure |  |
| Lieu                                 |  |       |  |

### 3 - SITUATION

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Avocat choisi, puis commis d'office : aucun arrivé après 25 minutes (carence constatée par l'OPJ) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aucun avocat commis d'office disponible                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Je ne souhaite pas d'avocat                                                            |

### 4 - DÉCLARATION

Je déclare avoir été informé de mon droit d'être assisté d'un avocat à tous les stades, y compris pendant l'interrogatoire. Je renonce à ce droit de manière libre, sans pression ni promesse.

### 5 - RAPPELS

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Je peux révoquer cette renonciation à tout moment                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dans les 25 minutes, l'interrogatoire est suspendu jusqu'à l'arrivée de l'avocat ; après, la révocation ne suspend pas l'interrogatoire en cours (Art. 60, al. 5) |

### À SAVOIR

- La renonciation est écrite, libre et révocable à tout moment (Code III, Art. 60, al. 5 ; Art. 17, al. 1).
- Entretien confidentiel d'au moins 5 minutes avant le premier interrogatoire si un avocat est présent (Art. 60, al. 3).
- Un interrogatoire mené en l'absence de l'avocat demandé, sans renonciation expresse ni carence constatée, est nul (Code III, Art. 43, al. 5).

| La personne concernée               | L'OPJ (témoin)                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fait à _____, le ____ / ____ / ____ | Fait à _____, le ____ / ____ / ____ |
| Signature et cachet                 | Signature et cachet                 |